

免于行政强制事项清单

单位：平潭综合实验区综合执法与应急管理局（公章）

序号	行政强制事项	实施机关	免于行政强制适用条件	法律依据	备注
1	查封、扣押违法生产、经营、使用的农药，以及用于违法生产、经营、使用农药的工具、设备、原材料等； 查封违法生产、经营、使用农药的场所；	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，及时纠正且没有造成危害后果的	《农药管理条例》第四十一条 县级以上人民政府农业主管部门履行农药监督管理职责，可以依法采取下列措施： （一）进入农药生产、经营、使用场所实施现场检查； （二）对生产、经营、使用的农药实施抽查检测； （三）向有关人员调查了解有关情况； （四）查阅、复制合同、票据、账簿以及其他有关资料； （五）查封、扣押违法生产、经营、使用的农药，以及用于违法生产、经营、使用农药的工具、设备、原材料等； （六）查封违法生产、经营、使用农药的场所。	
2	查封、扣押经检测不符合农产品质量安全标准的农产品	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，及时纠正且没有造成危害后果的	《中华人民共和国农产品质量安全法》（第十届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，2006年 4月29日颁布，自2006年11月1日起施行。2018年10月26日修正） 第三十九条 县级以上人民政府农业行政主管部门在农产品质量安全监督检查中，可以对生产、销售的农产品进行现场检查，调查了解农产品质量安全的有关情况，查阅、复制与农产品质量安全有关的记录和其他资料；对经检测不符合农产品质量安全标准的农产品，有权查封、扣押。	

3	查封、扣押有证据证明违法生产经营的种子，以及用于违法生产经营的工具、设备及运输工具等；查封违法从事种子生产经营活动的场所	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，及时纠正且没有造成危害后果的	《中华人民共和国种子法》（第九届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过，2000年7月8日颁布，自2000年12月1日起施行，2015年11月4日修订。2021年12月24日修改，自2022年3月1日起施行。） 第四十九条 农业农村、【林业草原主管部门】是种子行政执法机关。种子执法人员依法执行公务时应当出示行政执法证件。农业农村、【林业草原主管部门】依法履行种子监督检查职责时，有权采取下列措施： （一）进入生产经营场所进行现场检查； （二）对种子进行取样测试、试验或者检验； （三）查阅、复制有关合同、票据、账簿、生产经营档案及其他有关资料； （四）查封、扣押有证据证明违法生产经营的种子，以及用于违法生产经营的工具、设备及运输工具等； （五）查封违法从事种子生产经营活动的场所。 农业农村、【林业草原主管部门】依照本法规定行使职权，当事人应当协助、配合，不得拒绝、阻挠。 农业农村、【林业草原主管部门】所属的综合执法机构或者受其委托的种子管理机构，可以开展种子执法相关工作。	
4	封存、扣押侵权植物新品种的繁殖材料	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，及时纠正且没有造成危害后果的	《中华人民共和国植物新品种保护条例》（国务院令 第213号，1997年3月20日颁布，自1997年10月1日起施行，2014年7月29日修订。） 第四十一条 省级以上人民政府农业、【林业行政部门】依据各自的职权在查处品种权侵权案件和县级以上人民政府农业、【林业行政部门】依据各自的职权在查处假冒授权品种案件时，根据需要，可以封存或者扣押与案件有关的植物品种的繁殖材料，查阅、复制或者封存与案件有关的合同、帐册及有关文件。	

5	查封、扣押违法生产、经营饲料和饲料添加剂的场所、生产原料、工具设施及产品	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，及时纠正且没有造成危害后果的	《饲料和饲料添加剂管理条例》（国务院令第266号，1999年5月29日颁布，自1999年5月29日起施行，2017年3月1日修订） 第三十四条 国务院农业行政主管部门和县级以上地方人民政府饲料管理部门在监督检查中可以采取下列措施： （一）对饲料、饲料添加剂生产、经营、使用场所实施现场检查； （二）查阅、复制有关合同、票据、账簿和其他相关资料； （三）查封、扣押有证据证明用于违法生产饲料的饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料，用于违法生产饲料添加剂的原料，用于违法生产饲料、饲料添加剂的工具、设施，违法生产、经营、使用的饲料、饲料添加剂； （四）查封违法生产、经营饲料、饲料添加剂的场所。	
6	假、劣兽药的查封、扣押	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，及时纠正且没有造成危害后果的	《兽药管理条例》（国务院令第404号，2004年4月9日颁布，自2004年11月1日起施行，2014年7月29日第一次修订，2016年2月6日第二次修订，2020年3月27日第三次修订。） 第四十六条第一款 兽医行政管理部门依法进行监督检查时，对有证据证明可能是假、劣兽药的，应当采取查封、扣押的行政强制措施，并自采取行政强制措施之日起7个工作日内作出是否立案的决定；需要检验的，应当自检验报告书发出之日起15个工作日内作出是否立案的决定；不符合立案条件的，应当解除行政强制措施；【需要暂停生产的，由国务院兽医行政管理部门或者省、自治区、直辖市人民政府兽医行政管理部门按照权限作出决定；】需要暂停经营、使用的，由县级以上人民政府兽医行政管理部门按照权限作出决定。	

7	未经同意，擅自修建水工程，或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆等的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，及时纠正且没有造成危害后果的	1. 《中华人民共和国水法》第六十五条第二款：未经水行政主管部门或者流域管理机构同意，擅自修建水工程，或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，且防洪法未作规定的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期补办有关手续；逾期不补办或者补办未被批准的，责令限期拆除违法建筑物、构筑物；逾期不拆除的，强行拆除，所需费用由违法单位或者个人负担，并处一万元以上十万元以下的罚款。 2. 《中华人民共和国防洪法》第五十七条：违反本法第二十七条规定，未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限，在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的，责令停止违法行为，补办审查同意或者审查批准手续；工程设施建设严重影响防洪的，责令限期拆除，逾期不拆除的，强行拆除，所需费用由建设单位承担；影响行洪但尚可采取补救措施的，责令限期采取补救措施，可以处一万元以上十万元以下的罚款；	
8	未按照要求修建水工程设施或者未按照审查批准的位置、界限，在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，及时纠正且没有造成危害后果的	1. 《中华人民共和国水法》第六十五条第三款：虽经水行政主管部门或者流域管理机构同意，但未按照要求修建前款所列工程设施的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令限期改正，按照情节轻重，处一万元以上十万元以下的罚款。 2. 《中华人民共和国防洪法》第五十七条：违反本法第二十七条规定，未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限，在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的，责令停止违法行为，补办审查同意或者审查批准手续；工程设施建设严重影响防洪的，责令限期拆除，逾期不拆除的，强行拆除，所需费用由建设单位承担；影响行洪但尚可采取补救措施的，责令限期采取补救措施，可以处一万元以上十万元以下的罚款。	
9	未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，及时纠正且没有造成危害后果的	《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令460号，2006年2月21日颁布，自2006年4月15日起施行，2017年3月1日修正。）第四十九条 未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的，责令停止违法行为，限期补办有关手续；逾期不补办或者补办未被批准的，责令限期拆除或者封闭其取水工程或者设施；逾期不拆除或者不封闭其取水工程或者设施的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构组织拆除或者封闭，所需费用由违法行为人承担，可以处5万元以下罚款。	

10	以监测、勘探为目的的地下水取水工程在施工前应当备案而未备案的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，及时纠正且没有造成危害后果的	《地下水管理条例》（国务院令第748号公布，2021年12月1日起施行）第六十一条：以监测、勘探为目的的地下水取水工程在施工前应当备案而未备案的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令限期补办备案手续；逾期不补办备案手续的，责令限期封井或者回填，处2万元以上10万元以下的罚款；逾期不封井或者回填的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门组织封井或者回填，所需费用由违法行为人承担。	
11	到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的3%加处罚款，但不得超过罚款数额	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 当事人认罚，且积极配合调查； 2. 主动改正违法行为； 3. 确因生产经营困难或者其他客观原因无法及时缴纳罚款，并向我局提出申请的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项 到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不得超出罚款数额； 2. 《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第五十九条第一项 到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的3%加处罚款，但不得超过罚款数额。	
12	未随车携带超限运输车辆通行证	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时满足下列情形： 1. 经营者已经取得相应许可，能查询到车辆通行证信息或能当场提供其他有效证明； 2. 经现场核实，车辆及装载物品的有关情况与《超限运输车辆通行证》记载的内容一致； 3. 积极配合执法； 4. 未造成安全事故等危害后果。	1. 《中华人民共和国行政强制法》第十六条第二款：违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，可以不采取行政强制措施。 2. 《优化营商环境条例》第五十九条第一款：行政执法中应当推广运用说服教育、劝导示范、行政指导等非强制性手段，依法慎重实施行政强制。采用非强制手段能够达到行政管理目的的，不得实施行政强制。 3. 《公路安全保护条例》第六十五条第二款：未随车携带超限运输车辆通行证的，由公路管理机构扣留车辆，责令车辆驾驶人提供超限运输车辆通行证或者相应的证明。	

13	没有车辆营运证又无法当场提供其他有效证明的车辆予以暂扣	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时满足下列情形： 1. 经营者已经取得相应许可，能查询到车辆营运证信息； 2. 积极配合执法； 3. 未造成安全事故等危害后果。	1. 《中华人民共和国行政强制法》第十六条第二款：违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，可以不采取行政强制措施。 2. 《中华人民共和国道路运输条例》第六十二条：道路运输管理机构的工作人员在实施道路运输监督检查过程中，对没有车辆营运证又无法当场提供其他有效证明的车辆予以暂扣的，应当妥善保管，不得使用，不得收取或者变相收取保管费用。 3. 《优化营商环境条例》第五十九条第一款：行政执法中应当推广运用说服教育、劝导示范、行政指导等非强制性手段，依法慎重实施行政强制。采用非强制手段能够达到行政管理目的的，不得实施行政强制。 4. 《福建省道路运输条例》第六十条第三款：道路运输管理机构对无营运证件从事道路运输经营，又无法当场提供其他有效证明的，可以依法暂扣其车辆；对依法暂扣的车辆，应当妥善保管。	
----	-----------------------------	-------------------	--	--	--